

1500894-56.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico; b. Em data e local incertos, antes de 11 de abril de 2022, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas. Em 12 de abril de 2022 a prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva (fls. 68/72) e em 28 de abril de 2022 foi concedida a liberdade provisória aos réus (fls. 92/93).

O auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500894-56.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500894-56.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

WALKER RODRIGUES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

WALKER RODRIGUES DE SOUZA e JOSE RICARDO BEZERRA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 porque: a. no dia 11 de abril de 2022, por volta das 15h, na Rua Olga, 22, bloco 5, apartamento 22, Parque dos Camargos, nesta cidade e comarca, guardavam e tinham em depósito 57 invólucros plásticos de maconha, 39 eppendorfes de cocaína e 11 unidades de drogas sintéticas K2, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico; b. Em data e local incertos, antes de 11 de abril de 2022, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em 12 de abril de 2022 a prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva (fls. 68/72) e em 28 de abril de 2022 foi concedida a liberdade provisória aos réus (fls. 92/93).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 18/19), assim como o laudo de constatação (fls. 27/30) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 160/162 e 163/165).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 114 e 153) e apresentaram defesa preliminar (fls. 117/126). Em 13 de outubro de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 154/155). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us). As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) WALKER RODRIGUES DE SOUZA e JOSE RICARDO BEZERRA SILVA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes associação para o tráfico porque: a. no dia 11 de abril de 2022, por volta das 15h, na Rua Olga, 22, bloco 5, apartamento 22, Parque dos Camargos, nesta cidade e comarca, guardavam e tinham em depósito 57 invólucros plásticos de maconha, 39 eppendorfes de cocaína e 11 unidades de drogas sintéticas K2, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico; b. Em data e local incertos, antes de 11 de abril de 2022, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, policiais militares dirigiram-se ao condomínio situado no endereço acima para averiguar informação anônima de que ali funcionava um suposto "tribunal do crime". No local, foram informados por moradores de que havia atividades ilícitas em curso no apartamento 22. Os policiais então ingressaram no imóvel sem autorização, acreditando na ocorrência de crimes no interior da residência. Ainda segundo a denúncia, o réu Walker era o responsável pelo apartamento, junto dele estava um adolescente, que detinha papeis com anotações relacionadas ao tráfico. Dentro de um banheiro onde estava o réu José Ricardo foram encontrados os entorpecentes acima discriminados.

Encerrada a instrução, concluo o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 156 do CPP, de comprovar a autoria e a materialidade dos crimes.

Foi juntado auto de exibição e apreensão das drogas, laudos de constatação e de exame químico-toxicológico.

Entretanto, todas as provas produzidas são ilícitas, nos termos do artigo 157 do CPP, porque derivam do ingresso ilegal dos policiais no apartamento do réu Walker. Na fase de investigação os policiais militares Jonathan e Anderson repetiram basicamente o que haviam relatado na fase policial. Receberam determinação de ir até um certo condomínio porque havia informação, de origem anônima, de que ali estava instalado um "tribunal do crime". No local conversaram com moradores, que não quiseram se identificar, mas disseram que no apartamento número 22 do bloco 5 havia crimes em curso naquele momento. Como as informações coincidiam no sentido de que havia algo de ilícito no local, acorreram ao apartamento indicado e ingressaram de inopino. No quarto estava o réu Walker, que nada portava de ilícito e ali residia. Junto dele estava um adolescente, que por sua vez detinha algumas folhas de papel com anotações aparentemente relacionadas ao tráfico. Revistaram as outras dependências e dentro do banheiro encontraram o corréu José, no mesmo cômodo havia dinheiro e pouco mais de cem porções de drogas variadas. Ali mesmo, o réu José e o adolescente admitiram que estavam envolvidos com o tráfico de drogas, o segundo como "olheiro", ambos disseram, ainda, que entraram naquele apartamento sem o consentimento do dono, o que não parecia ser verdade porque todos pareciam a vontade quando os depoentes entraram. No quarto de Walker também encontraram pouco mais de mil reais, dentro do guarda-roupas, dinheiro cuja origem ele não soube explicar precisamente.

Na fase policial os réus permaneceram em silêncio, assim como fizeram em juízo. Ressalto, é estranho já de início que os policiais militares tenham se dirigido ao condomínio para averiguar notícia de crime, essa seria uma atribuição típica da polícia judiciária, investigativa. Talvez, inclusive porque não afeitos a esse tipo de diligência, os policiais não cuidaram coletar da suposta ocorrência de crimes no local.

Tudo que consta nos autos é a referência a informações anônimas. Não há sequer notícia de algum outro indício que motivasse a diligência, tal como algum relatório de investigação ou monitoramento prévio do apartamento ou mesmo da área.

É fortemente sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento

de que esse procedimento é ilícito, o ingresso não autorizado na residência, motivado pela ocorrência de flagrante no interior, deve ser fundamentado em justa causa, consubstanciada em indícios previamente coletados. Na falta desse substrato prévio, a diligência é ilegal e por derivação as provas eventualmente encontradas, pois o achado de coisas ilícitas ou de evidências de crime não convalida a ilegalidade da violação de domicílio precedente. Confira-se a propósito do assunto o tema 280 da jurisprudência do STF:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

E ainda, de acordo com o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.

2. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de se considerar ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões.

3. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida.

4. O fato de o suspeito ter corrido para o interior da residência também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos.

5. Não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no HC 683970 / GO. Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO)

Forçoso reconhecer, portanto, a ilegalidade do ingresso no domicílio do réu Walker e das provas derivadas dessa diligência ilícitas.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver os réus WALKER RODRIGUES DE SOUZA e JOSE RICARDO BEZERRA SILVA, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, a droga remanescente, se houver, deverá ser destruída e o dinheiro apreendido devolvido ao réu.

Oportunamente, comunique-se ao IIRGD.

Expeça-se certidão de honorários.

P.R.I.C.

Barueri, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA